

定罪原则:纯属安排双方会见(而不对其他官员施加压力)这种单一行为≠腐败,对其他政府官员明确施压以使其与送礼者会面=腐败;就此可知,“是否对其他政府官员明确施加压力”是判定“帮助他人获取会见其他政府官员机会”是否贪腐的标准;而从首段最高法院最终裁决可进一步推知,麦克唐纳并未对其他政府官员施加明确压力。注:justice通常指的是最高法院的法官,而 judge 指的是下级法院的法官。

【深层解读】本段与上段存在逻辑断层:上段明确“贪腐罪名成立必须满足公务行为这一要件”,而本段直接指出“仅仅帮助送礼者获取接近其他政府官员的机会并不算贪腐,有明确意图者除外”,根据两段间逻辑断层,可预测下文会就“仅仅帮助……机会这类单一行为算不算公务行为”、“公务行为何种情况下被判定为贪腐”做出阐述,以此解释“仅仅帮助……机会并不算贪腐”的原因。

IV ① The court did suggest that accepting favors^① in return for opening doors is “distasteful^②” and “nasty^③.” ② But under anti-bribery^④ laws, proof must be made of concrete^⑤ benefits, such as approval of a contract or regulation. ③ Simply arranging a meeting, making a phone call, or hosting an event is not an “official act”.

最高法院的确表示,收受他人为答谢“开后门”而送的礼物是“令人不齿的”和“卑鄙龌龊的”。但根据反贿赂法,构成贪腐的证据必须是实实在在的好处,譬如批准一项合约或规定。仅仅安排一次会见、拨打一个电话或主持一项活动并不是“公务行为”。

· 词汇注释与难句分析 ·

- ① favor ['feɪvə] n. 礼物
② distasteful [dɪs'teɪstfəl] a. 令人生厌的,令人反感的
③ nasty ['næsti] a. 卑鄙龌龊的
④ bribery ['braɪbəri] n. 贿赂
⑤ concrete ['kɒŋkri:t] a. 具体的
⑥ deem [di:m] v. 视为,认为(37题)
⑦ corruptive [kə'rʌptɪv] a. 使腐败的(37题)

- ⑧ leak [li:k] v. 泄露,透露(37题)
⑨ intentionally [ɪn'tɛnʃənəli] ad. 故意地,蓄意地(37题)
⑩ sizable ['saɪzəbl] a. 相当大的,可观的(37题)

● 经典搭配

- ① in return for (作为……报酬,作为……回报)
② be made of (由……组成,由……构成)

· 语篇分析 ·

第四段指出裁决的法律依据:反贿赂法规定,构成贪腐罪名的证据必须是实实在在的利益。关键词为:must be made of concrete benefits。

①句退而补充最高法院对政府官员收受礼物行为的看法:令人不齿、卑鄙龌龊。强调词 did+观点词 suggest+强贬义词 distasteful, nasty 突出强调最高法院对此行为的极度反感,照应首段②句 holding its nose at the ethics of his conduct,复现它对麦克唐纳收受“贿赂”这一行为的道德谴责或蔑视;in return for 明示政府官员与送礼者之间的“利益交换”:政府官员帮助有求者获取接近政府官员的机会,有求者为了表示答谢而回报以礼物,深层暗示麦克唐纳行为虽违背道德,但不属犯罪。注:opening doors 照应上文 seek access to government, gain access to other officials,意指“为(有求者)谋求接见政府官员的机会”。

②句进而强调“公务行为”构成贪腐罪名的必要条件:切切实实的好处/利益。But 实现①②句间“让步一转折”逻辑:尽管法院确实表示收受回报令人不齿,但构成贪腐罪必须要以实实在在的收益为证据,暗示本句在解释麦克唐纳行为不足以构成贪腐的法律依据(under 取其僻义“根据,按照,依照(法律、协定、制度等)”)。must 以其“强制性”强调贪腐罪名成立的必要条件:实实在在的利益;such as...以“批准某项合约或规定”例证抽象概念“实实在在的利益”具体所指。注:such as 虽为简单例证部分,却作用重大:借助 approval, contract, regulation 三词饱含的“正式性、官方性”暗示批准某项合约或规定这一行为实属政府公务行为,明确本句真实探讨内容为公务行为构成贪腐罪的必要条件,同时明确 concrete benefits 的受益方实为“送礼者”而非“公务人员”,即指“公务人员为送礼者提供的公务性质的有形的利益/好处”。